

İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Örnek Taslak

Bu doküman Masfey İnşaat Ltd. Şti. tarafından bilgilendirme ve örnek proje çerçevesi amacıyla hazırlanmıştır. Proje özelindeki nihai uygulama; belediye onaylı proje, yürürlükteki mevzuat, yapı denetim kuralları, zemin etüdü, statik hesaplar ve taraflar arasında yapılacak sözleşme hükümlerine göre belirlenir.

1. Taraflar

- Arsa sahipleri / kat malikleri ile Masfey İnşaat Ltd. Şti. arasında proje özelinde düzenlenecek sözleşme esas alınır.
- Bu doküman örnek taslak niteliğindedir; noter ve hukuk kontrolünden sonra proje özelinde revize edilmelidir.

2. Sözleşmenin Konusu

- Taşınmaz üzerinde yürürlükteki imar mevzuatı, onaylı projeler, yapı ruhsatı ve teknik şartname esaslarına uygun şekilde inşaat yapılması.
- Kat karşılığı, arsa payı karşılığı veya proje özelinde taraflarca belirlenecek ödeme/paylaşım modelinin uygulanması.

3. Proje, Ruhsat ve Resmi İşlemler

- Mimari, statik, elektrik, mekanik ve ilgili tüm projeler yetkili kurumların onayına sunulur.
- Yapı ruhsatı, yıkım ruhsatı, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve yapı kullanma izin belgesi süreçleri proje özelinde yürütülür.

4. Teslim Süresi ve İş Programı

- Teslim süresi; ruhsat tarihi, yıkım süreci, saha koşulları, mücbir sebep halleri ve resmi kurum süreçlerine göre sözleşmede ayrıca belirlenir.
- İnşaat aşamaları, hak ediş veya devir süreçleri sözleşmede açık şekilde düzenlenir.

5. Teknik Standartlar

- İnşaat, onaylı proje ve teknik şartnameye uygun yapılır.
- Malzeme, marka, model ve uygulama sınıfları tarafların mutabakatı ile ek listelerde netleştirilir.

6. Hak Sahipleri ve Yüklenici Yükümlülükleri

- Hak sahipleri gerekli belge, muvafakat, vekalet ve teslim süreçlerini sözleşmeye uygun yerine getirir.

- Yüklenici, projeyi fen ve sanat kurallarına, mevzuata, yapı denetim esaslarına ve sözleşme hükümlerine uygun yürütür.

7. Teminat ve Güvence

- Proje özelinde teminat, sigorta, ipotek, teminat mektubu veya bina tamamlama sigortası gibi güvence modelleri değerlendirilebilir.
- Uygulanacak güvence modeli sözleşmede açıkça yazılır.

8. Önemli Not

Bu doküman bağlayıcı nihai sözleşme değildir. Resmi kullanım için proje özelinde hukukçu, noter, teknik danışman ve tarafların mutabakatı ile düzenlenmelidir.